

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 463 del 16/12/2021 COPIA
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 46 del 16.12.2021

Oggetto: **Liquidazione compensi professionali avv. Nicola Corea – Sentenza n. 853/21, emessa dal Tribunale di Catanzaro, nella causa civile vertente tra Francini Mauro C/ Organo Straordinario di liquidazione nonché Comune di Squillace.**

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presenteatto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 16 del 5 Settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- con deliberazione n. 17 del 5 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 75 del 08.09.2017, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Catanzaro a seguito di atto di citazione proposto dall'arch. Mauro Francini;

la determinazione n. 432/2017, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Teresa Corea del foro di Catanzaro;

la Sentenza n. 853/21 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, con cui tra l'altro condanna l'arch. Mauro Francini alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Squillace, liquidandole in Euro 7.458,00, oltre Iva, Cassa forense e rimborso forfettario come per legge;

Dato atto che l'arch. Mauro Francini ha provveduto a versare le suddette somme a favore del Comune di Squillace;

Preso atto che in pendenza del giudizio de quo l'avv. Teresa Corea ha comunicato la prosecuzione del giudizio da parte dell'avv. Nicola Corea, facente parte del medesimo studio legale, in quanto la sessa risulta essersi cancellata dall'ordine degli avvocati;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti

ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Nicola Corea, la somma complessiva di € 8.381,57 ;

Vista la fattura n. 1 in data 07.12.2021, per la somma complessiva di € 8.381,57, al lordo di accessori di legge (cap 4% + rimborso forfettario per spese generali 15%), a titolo di saldo sul compenso professionale relativo alla difesa del Comune di Squillace nel giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro promosso dall'arch. Mauro Francini;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo sul compenso professionale relativo alla difesa del Comune di Squillace, nel giudizio intentato davanti al Tribunale di Catanzaro dall'arch. Mauro Francini, la somma complessiva di € 8.381,57, in favore dell'avv. Nicola Corea del foro di Catanzaro ;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 1 in data 07.12.2021;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del bilancio di previsione 2021;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

f.to avv. Giuseppina Ferruc